

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אליהו רביבו
דני דנון
יוסף טייב
לימור סון הר מלך
אוהד טל
אוריאל בוסו

1723/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה בגין ירי מנשק חם שלא כדין), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 340 א. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 340 א –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שנתיים" יבוא "חמש שנים";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "חמש" יבוא "עשר";

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) העובר עבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), לא יפחת עונשו ממחצית העונש המרבי שנקבע לעבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו; העונש לא יהיה כולו על תנאי אלא אם יינתנו טעמים מיוחדים לכך."

דברי הסבר

הענישה כיום איננה מרתיעה משימוש בנשק חם. העונש הנמוך הקבוע בצד עבירות אלה מאפשר מציאות של ירי על בסיס יומיומי באזורים מסוימים בארץ.

לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו יש חשיבות לוודא כי כל אדם המחזיק נשק בידו, בין אם החזיק בו כדין ובין אם לאו, לא יעשה בו שימוש שלא כדין. אדם שמשתמש בנשק חם שלא כדין מלמד בהתנהגותו שהוא מהווה סכנה לחברה ולכן יש להחמיר את הענישה על מנת לייצר אלמנט הרתעתי, כדי לעקור תופעה זו מהשורש. על כן, מוצע להחמיר את הענישה המרבית לחמש שנות מאסר ליורה מנשק חם שלא כדין, ובנסיבות מחמירות – באזור מגורים או באופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם, לעשר שנות מאסר,

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 227.

בנוסף מוצע לקבוע עונשי מינימום לעבירות מסוג זה.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי
חבר הכנסת אופיר כץ (פ/91/24 ; פ/1065/25).
הצעת החוק זהה לפ/1065/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)